

1529589-26.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... a desclassificação do crime de roubo para furto majorado pelo repouso noturno (fls. 154/165).

A Defensoria Pública postulou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, concordou com o pedido desclassificatório. Pediu ainda não se aplique a causa de aumento do repouso noturno e reconheça-se a tentativa (fls. 171/176).

É o relatório.

DECIDO.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1529589-26.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529589-26.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2332922/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 21820556 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 5386/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2332922 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CESAR DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

PAULO CÉSAR DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal porque, no dia 7 de dezembro de 2021, por volta das 5h15, no imóvel situado à Rua Coronel João Gaby, número 78, Jabaquara, nesta comarca de São Paulo, subtraiu, para si, um fio de led, avaliado em R\$ 57,00, uma torneira, avaliada em R\$ 100,00, quatro arandelas, avaliadas em R\$ 278,00, dois plafons, avaliados em R\$ 82,00, além de diversas ferramentas, avaliadas em R\$ 100,00, bens pertencentes à vítima Sandor Pinheiro Busquets, sendo que, após haver subtraído referidos bens, o denunciado empregou grave ameaça em desfavor de Wilson Souza Coutinho Netto, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si (fls. 78/82).

Recebida a denúncia (fls. 84 e 85), foi o réu citado (fls. 129). Apresentou resposta à acusação (fls. 138). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima, de três testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final (fls. 141).

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a desclassificação do crime de roubo para furto majorado pelo repouso noturno (fls. 154/165).

A Defensoria Pública postulou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, concordou com o pedido desclassificatório. Pediu ainda não se aplique a causa de aumento do repouso noturno e reconheça-se a tentativa (fls. 171/176).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição e apreensão (fls. 12 e 13) e pela prova oral coligida.

O réu deixou de ser interrogado na polícia porque se encontrava hospitalizado (fls. 14).

Em juízo, Paulo Cesar confessou ter subtraído alguns bens da imóvel do ofendido, que se encontrava em obras. Um vizinho, porém, interveio e o atacou com um pedaço de pau e um cachorro bravo. Tentou fugir, mas esse homem o perseguiu e o espancou.

A vítima Sandor Pinheiro Busquets apenas recebeu a notícia do crime. Foi seu vizinho quem deteve o acusado. Recuperou todos os bens subtraídos.

O policial militar Gustavo Gomes dos Santos recebeu a notícia-crime e compareceu ao local do fato, onde se deparou com o réu, ferido, já detido por um homem. A sacola com a "res" foi encontrada no ponto de ônibus onde o acusado a abandonara.

O policial militar Alexandre Paes Barbosa narrou que o réu foi detido pela testemunha Wilson. O acusado apresentava ferimentos na orelha e no antebraço. Wilson contou que foi acordado pela esposa, que teria visto o réu deixando o imóvel do vizinho na posse de alguns bens. A residência encontrava-se vazia, pois passava por obras. Wilson seguiu o réu e presenciou quando ele largou objetos subtraídos na via pública. Os bens, assim, acabaram sendo encontrados e apreendidos.

Wilson Souza Coutinho Netto disse que, na data do fato, dormia em sua casa quando, às 5h da manhã, seu cachorro começou a latir. Saiu à rua e deparou-se com o réu já na esquina, com o produto do furto cometido na casa de seu vizinho. Perseguiu-o até a Rua Pedro Bueno, onde ele tentou agredi-lo com chutes. Daí abandonou os bens subtraídos e fugiu. O agente tentou agredi-lo com uma barra de ferro que tirou do

ponto de ônibus onde estava. Conseguiu, porém, desarmá-lo e o agrediu.

A ação penal é parcialmente procedente.

Sobre a autoria não resta dúvida, pois, o acusado confessou ter subtraído os bens e foi firmemente incriminado pela testemunha Wilson Souza e os policiais autuantes. O produto do crime foi todo apreendido e restituído ao ofendido.

Prova estreme de dúvida.

Razão assiste às partes quando reclamam a desclassificação, do roubo para furto.

Como ponderou o Ministério Público, o acusado, franzino e baixo, foi perseguido e agredido pela testemunha Wilson, homem alto e corpulento. O acusado, em razão dos golpes sofridos, teve que passar por atendimento hospitalar e restou lesionado (c.f. laudo de fls. 142/145). Ademais, Wilson o perseguiu acompanhado de um cão da raça Pitbull, que se encontrava bastante agressivo. Segundo o próprio Wilson, não foi possível apurar se o acusado defendia-se do cachorro ou dos golpes que sofria.

Nesse contexto, a desclassificação é medida que se impõe. No Direito Penal, a dúvida sempre deve resolver-se em favor do acusado.

Sobre a causa de aumento do repouso noturno. Os fatos, conforme a denúncia, deram-se às 5h15 da manhã, horário que o dia está raiando. Já há luz natural. Logo, não há mais se falar em noite, mas sim dia. A casa onde se deu o crime, de mais a mais, encontrava-se desocupada, em obras. Ninguém em seu interior repousava.

O crime não foi tentado. O acusado, deveras, inverteu a posse da "res", com a qual deixou o palco do evento. Consumou, portanto, o furto nos termos da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como segue:

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada" (REsp 1.524.450, Relator Ministro Nefi Cordeiro).

Essa tese foi registrada no sistema de repetitivos com o Tema 934 e será determinante à solução de processos idênticos, de sorte que caberá recurso ao Superior Tribunal de Justiça apenas quando a decisão de segunda instância for contrária ao entendimento firmado.

Passa-se à dosimetria.

Paulo possui maus antecedentes. Sofreu três condenações transitadas em julgado, tendo decorrido cinco anos após o cumprimento das penas impostas (fls. 27/47 e 132/136 - condenações da 6ª Vara Criminal nos Autos nº 15329/2001, extinta 29/11/06; da 19ª Vara Criminal nos Autos nº 17915/2008, extinta em 07/11/12; e da Vara Distrital de Embu Guaçu SP nos Autos nº 0003726-82.2013.826.0177, extinta em 25/12/2015). Estabelece-se, assim, a pena acima do mínimo legal, em 1/6, em 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Paulo, ademais, é duplamente reincidente (condenação nos Autos nº 0003662-80.2018 da 5ª Vara Criminal, extinta em 06/01/2019, e da 23ª Vara Criminal nos Autos nº 0011267-86.2018, por cumprir - fls. 27/47 e 132/136). Todavia, como confessou o delicto, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante

da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal (AgRg no REsp 1388441/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014)"

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado, diante da reincidência e dos maus antecedentes.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má situação financeira do agente.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar PAULO CÉSAR DA SILVA como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal às penas de 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o apelo em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA